

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4555/2530

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นายประเสริฐ ไทยเจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 186, มาตรา 227

การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกคำพยานโจทก์แต่ละปากขึ้นวินิจฉัยว่าพยานโจทก์เบิกความว่าอย่างไร แล้วฟังว่าจำเลยบังคับให้โจทก์ทำงานกักขังให้ปราศจากเสรีภาพ และหลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการทำงานให้แก่ตนโดยจะไม่ใช่ค่าแรงงานให้โดยทุจริต จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง เป็นการวินิจฉัยคดีโดยมีเหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว และการที่ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานโจทก์แล้วเชื่อตามพยานโจทก์ว่าจำเลยกระทำผิดและลงโทษจำเลยนั้น เท่ากับเป็นการวินิจฉัยแล้วว่าพยานหลักฐานจำเลยไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้หรือไม่อย่างไร คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงมีข้อสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (6)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙, ๓๑๐, ๓๔๔, ๙๑, ๘๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.

๒๕๒๖ มาตรา ๔ ธิบอาวุธปืน กระสุนปืน ซองบรรจุกระสุนปืนและคิ่นซองอ่อนใส่ปืน
ของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๐๙, ๓๑๐ ความผิดตามมาตรา ๓๐๙ ให้จำคุกคนละ ๒ ปี ความผิดตาม
มาตรา ๓๑๐ ให้จำคุกคนละ ๑ ปี รวมจำคุกคนละ ๓ ปี ลดโทษให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕
คนละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๒ ถึงที่
๕ คนละ ๒ ปี จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๔ อีก
กระทงหนึ่งให้จำคุกในความผิดตามมาตรา ๓๑๐ รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๔ ปี
ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๕ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๔
ธิบของกลาง

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่านายเบ้า นาคนวน นายทองมาก พิทักษ์ นายบำรุง บุญมัน นายวีระ คณะ
กุล นายสมพร ชาวพิมาย นายสงวน พิมพ์จันทร์ นายพร ใจใส พยานโจทก์ต่างเบิก
ความว่าได้มาทำงานที่ไร่จำเลยที่ ๑ มีคนควบคุมบังคับให้ทำงาน ถ้าทำช้าก็ถูกทำร้าย
คนคุมมีอาวุธปืน จำเลยที่ ๑ เก็บเสื้อผ้าคนงานไว้ เวลาเลิกงานก็ไปอยู่ในบ้านใส่
กุญแจหน้าต่างบ้านใช้ไม้ตีปิดไว้ค่าจ้างก็ไม่จ่าย จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของไร่ เป็นคนขับ
รถนำคนงานไปทำงานและควบคุมคนงานด้วยโดยมีอาวุธปืนติดตัว เห็นว่า จำเลยที่

๑ บังคับให้คนทำงานกักขัง ให้ปราศจากเสรีภาพ มิได้วินิจฉัยว่าเชื่อคำเบิกความของ พยานโจทก์ ดังกล่าวอย่างไรและสำหรับความผิดฐานฉ้อโกงนั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ได้ให้เหตุผลว่าจำเลยที่ ๑ หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบ การงานให้แก่ตนโดยจะไม่ใช้ค่าแรงงานให้โดยทุจริต นั้น เพราะเหตุใด ศาลอุทธรณ์ พิพากษาโดยให้เหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายน้อยเกินไป และมีได้วินิจฉัยโดยให้เหตุผลว่า พยานจำเลยที่ ๑ ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ ได้ นั้น มีเหตุผลอย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ กระทำ ความผิดตามฟ้อง โดยหยิบยกคำพยานโจทก์ดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยว่า พยานโจทก์เบิก ความว่าอย่างไร แล้วฟังว่าจำเลยที่ ๑ บังคับให้โจทก์ทำงาน กักขังให้ปราศจาก เสรีภาพและหลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการทำงานให้แก่ตนโดยจะ ไม่ใช้ค่าแรงงานให้โดยทุจริต จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดตามฟ้องเป็นการวินิจฉัยคดี โดยมีเหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว การที่ศาล อุทธรณ์พิเคราะห์พยานโจทก์ดังกล่าวแล้วเชื่อตามพยานโจทก์ว่า จำเลยที่ ๑ กระทำ ผิดและลงโทษจำเลยที่ ๑ นั้น เท่ากับเป็นการวินิจฉัยแล้วว่าพยานหลักฐานจำเลยไม่ อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ แม้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดว่า เชื่อพยานหลักฐานโจทก์จำเลยได้หรือไม่อย่างไร คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ไม่ขัดต่อ บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังที่จำเลยที่ ๑ ฎีกา คำ พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงมีข้อสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๖ (๖) ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาปรับบทลงโทษจำเลยทั้ง ห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙, ๓๑๐ โดยไม่ระบุนววรรคใดและให้รับของ อ่อนใส่ปิ่นของกลางซึ่งโจทก์ขอให้คืนแก่เจ้าของนั้นไม่ถูกต้องเห็นสมควรแก้ไขเสีย ให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๙ วรรคสอง, ๓๑๐ วรรคแรก และให้คืนซองอ่อนใส่ปืนของกลางแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-จำนง นิยมวิภาต)

ศาลจังหวัดระยอง - นายไตรรงค์ พูลโพธิ์ทอง
ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>